Ajuntament de Calaf

Plaça Gran, 2
08280 Calaf
T. 938 698 512
www.calaf.cat
calaf@calaf.cat

Montse Mases Sala (1 de 3)
Alcaldessa
Data Signatura: 18/03/2025
HASH: 153858740f9678c69ed6cad4a0aa7059
Ajuntament de Calaf

Joan Miquel Roig Mestre (2 de 3)
Secretari interventor
Data Signatura: 18/03/2025
HASH: 94b25bb2616cd4c6c88b0073402daf4d
Ajuntament de Calaf

REÑÉ SAPERA, JOEL (3 de 3)
Tercer
Data Signatura: 18/03/2025
NIF P0803100G
HASH: 10b6cad4d6254471ed64b4966834e4f6

CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE CALAF I L'ASSOCIACIÓ DE DIABLES ALTA SEGARRA 2025

REUNITS

Per una banda, la Sra. Montserrat Mases Sala, Alcaldessa de l'Ajuntament de Calaf amb CIF P-0803100-G; assistida pel Secretari-Interventor de la corporació.

D'altra banda, la Sr. Joel Reñé Sapera en virtut de responsable de l'entitat, ASSOCIACIÓ DIABLES ALTA SEGARRA (en endavant "l'entitat"), amb CIF G-66613712 i seu social a la carretera Llarga, 11 de Calaf, actuant amb nom i representació d'aquesta.

MANIFESTEN

L'Ajuntament de Calaf vol impulsar el teixit associatiu de la vila així com buscar una forma eficient de col·laboració amb les entitats culturals.

DIABLES ALTA SEGARRA és una organització que té per finalitat la organització de festes tradicionals de caire popular basats en cultura del foc, la divulgació i promoció del patrimoni cultural de la zona, com per exemple el bestiari. Afavorir la participació de la gent de Calaf i rodalies en la organització i creació d'actes lúdics i populars adreçats a tots els públics. Ser eina d'unió i desenvolupament pel jovent del territori.

1. L' Objecte del conveni

Aquest conveni s'emmarca al Reglament de subvencions i convenis de caràcter general previst en l'article 178 del Decret 2/2003 del Text Refós de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i està adaptat a la llei Estatal 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

L'objectiu d'aquest document és establir un conjunt de pactes que configuren una línia de cooperació entre l'entitat i l'Ajuntament. El suport que regula aquest conveni serà en relació al suport econòmic de l'Ajuntament per a l'entitat.

2. La durada i naturalesa del conveni

La vigència d'aquest conveni serà del següent període: Entre l'1 de gener del 2025 i el 31 de desembre del 2025.

Aquest conveni té caràcter voluntari i eventual, és lliurement revocable i reduïble en tot moment, no genera cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors, llevat que s'hagin concedit amb el caràcter de despeses pluriennals, i no es poden al·legar com a precedent.

Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d'interès general a què es condicioni l'atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a l'incompliment de les condicions i càrregues imposades en l'acte de concessió.

Codi Validació: 4JYGX6MH2TY54FA7HW7CRGYYZ
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 5

En qualsevol cas, l'Ajuntament quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les actuacions a què quedin obligades les persones o l'entitat subvencionada.

3. PACTEN

PRIMER- Drets i Obligacions de l'Ajuntament

A. En relació als equipaments i les activitats:

L'Ajuntament oferirà el suport logístic i la publicitat i difusió necessaris per la realització de les activitats programades que contribueixen a la promoció de la cultura popular i tradicional.

B. En relació a la gestió econòmica:

L'ajut econòmic a l'entitat per part de l'Ajuntament s'estableix en TRES MIL € (3.000 EUROS) anuals corresponents a l'activitat prevista per a l'any 2025:

- Espectacle pirotècnic Festa Major, Revetlla de Sant Joan, organització de la Trobada de Diables de la Segarra Història i d'altres si s'escau...

Aquest ajut queda regulat amb el Reglament de convenis i subvencions de l'Ajuntament de Calaf, i d'acord amb el seu capítol 6, article 18, mitjançant el qual diu el següent: 'El pagament dels ajuts atorgats es farà efectiu prèvia justificació de la despesa i informe del departament responsable. Malgrat això, l'Ajuntament podrà realitzar pagaments parcials, en funció de l'activitat que s'hagi de realitzar. Dit això, l'Ajuntament podrà aprovar una bestreta d'un 30% de l'import de la subvenció prèvia sol·licitud de l'entitat per instància al registre municipal. Una vegada atorgada l'esmentada bestreta per decret d'alcaldia s'haurà de notificar a l'entitat amb el condicionat que aportin la corresponent justificació tant de les factures com dels comprovants de transferències bancàries com la resta de documentació justificativa requerida per la justificació de la subvenció, i advertir a l'entitat que, en cas contrari, no podrà percebre cap tipus d'ajut econòmic o en espècies per part d'aquest Ajuntament.

SEGON- Drets i Obligacions de l'entitat

A. En relació als equipaments i les activitats:

Per mitjà d'aquest conveni es pacta la cessió d'ús dels dracs Cucarell i Cucamil, amb caràcter exclusiu, a l'Associació Diables de l'Alta Segarra, sense perjudici del seu caràcter municipal.

En cas de dissolució de l'entitat, els dracs passaran a mans de l'Ajuntament de Calaf.

L'entitat es farà responsable de les activitats culturals o recreatives dinamitzades per la pròpia entitat participant de forma activa en la promoció de la cultura popular i tradicional.

Es farà càrrec de la gestió quotidiana de les activitats i de l'equipament municipal que utilitzi i avisarà amb suficient antelació a l'ajuntament de possibles reparacions d'avaries o desperfectes.

Codi Validació: 4JYGX6MH2TY54FA7HW7CRGYYZ
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 5

Complirà amb la normativa de la Llei 26/2015 del 28 de Juliol de Protecció de la infància, si es dona el cas.

B. En relació a la gestió econòmica:

Gestionarà els ingressos i costos del usuaris en concepte d'activitats culturals, recreatives o formatives o d'altres activitats complementàries, així com, les seves obligacions amb hisenda i es farà càrrec del costos de fixes, monitoratges o altres despeses necessàries per a les activitats pròpies.
L'Entitat es compromet a fer present en tota la documentació i propaganda gràfica de l'entitat, així com els panells informatius l'escut i el logotip de l'Ajuntament de Calaf i, especialment, en aquells espais destinats al lluïment dels seus patrocinadors, en una mida superior.

L'entitat haurà de justificar l'aplicació de la part monetària de la subvenció amb la presentació dels següents documents en els terminis establerts tal i com marca el capítol 5 del Reglament de Convenis i Subvencions.

- Memòria de l'activitat realitzada (El MODEL DE JUSTIFICACIÓ-ANNEX caldrà sol·licitar-lo a l'Àrea de Cultura de l'ajuntament de Calaf)

- Factures que justifiquin l'import subvencionat i del valor dels ingressos generats. Aquestes factures hauran d'anar a nom de l'entitat o persona sol·licitant, hauran de fer referència a les despeses generades per l'activitat objecte d'ajut i hauran de ser originals o fotocòpies compulsades. Igualment hauran de reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les característiques de les factures i el del seu contingut.

- Comprovants de les transferències bancàries justificatius dels pagaments de les factures.

- Un exemplar de la documentació pròpia de l'activitat i un exemplars de la propaganda escrita relativa a l'activitat

La documentació justificativa haurà de ser lliurada abans del dia 1 de novembre de 2025.

D'acord amb el Capítol 6 del Reglament de Convenis i Subvencions, el pagament dels ajuts atorgats es farà efectiu prèvia justificació de la despesa i informe del departament responsable. Malgrat això, l'Ajuntament podrà realitzar pagaments parcials, en funció de l'activitat que s'hagi de realitzar.

L'article 15.1 de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que les administracions públiques han de fer pública, entre d'altres, la informació relativa al control financer de les subvencions i els ajuts públics atorgats així com la justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris de la subvenció o ajut atorgats.

Igualment, l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, imposa obligacions a les entitats beneficiàries de fons públiques, entre les quals destaca el retiment de comptes i el sotmetiment de les actuacions de comprovació proposades per l'autoritat concedent.

Codi Validació: 4JYGX6MH2TY54FA7HW7CRGYYZ
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 5

Per aquest motiu, les entitats que reben fons públics, com el cas que ens ocupa, procedents de l'ajuntament, caldrà que presentin juntament amb les factures (que avalen l'import de la subvenció concedida) l'estat de comptes de l'entitat a data límit 31 de desembre de l'any en curs.

C. En relació als recursos humans i participants:

Contractarà el personal necessari o buscarà col·laboradors per a la dinamització de les activitats realitzades per l'entitat, fent-se responsable de la Seguretat Social dels seus treballadors.
Vetllarà per a la seguretat dels participants i públic dels espectacles pirotècnics que organitzi contractant la seva pròpia assegurança de Responsabilitat Civil i assegurança d'accidents personals.

TERCER**-** La signatura d'aquest conveni suposa l'assistència obligatòria, per a membres de la junta i personal que estiguin implicats en activitats amb infants i adolescents, a la formació gratuïta de prevenció i intervenció enfront de l'assetjament entre iguals que es promourà des de l'Ajuntament de Calaf i el Consell Comarcal, si s'escau. I que te l'objectiu de donar eines i recursos, així com l'assimilació d'un protocol conjunt, al personal acompanyant dels infants i adolescents.

QUART.-*Residus*

L'entitat es compromet, en la mesura del possible, a aplicar mesures que permetin, fruit de la seva activitat interna i d'aquelles en les que organitzi o col·labori, la màxima minimització possible de generació de residus. En el moment de la justificació, haurà d'exposar quines mesures ha pres per tendir cap al Residu Zero i els justificants corresponents (factures, fotografies ...). L'entitat podrà sol·licitar assessorament en aquesta matèria a l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament.

CINQUÈ- Vigència del conveni.

Aquest conveni es mantindrà vigent fins les dates exposades en el punt número 2 (Durada i Naturalesa del conveni) per a l'obtenció d'un ajut econòmic. Havent-se d'acordar expressament la seva pròrroga.

SISÈ- Causes de revisió i extinció del conveni.

Així les dues parts s'obliguen en els termes fixats en el document. El no acompliment d'aquests termes suposarà la denúncia del present conveni i, per tant, de seva anul·lació.

SETÈ- L'import d'aquestes subvencions d'aquest conveni aniran a càrrec de la partida pressupostària 92400/48000 "subvencions a entitats del pressupost vigent.

VUITÈ- Principis d'actuació dels beneficiaris.

Les persones perceptores de les subvencions municipals han d'actuar d'acord amb els principis ètics i les regles de conducta establertes per la normativa vigent i, en particular, per les següents:

Codi Validació: 4JYGX6MH2TY54FA7HW7CRGYYZ
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 5

a) El respecte de l'Estatut d'autonomia i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets estatutaris.
c) La transparència de les activitats oficials, dels actes i decisions relacionats amb la gestió dels assumptes públics que tenen encomanats i de llur agenda oficial, als efectes de publicitat del Registre de grups d'interès, establert pel títol IV.
d) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d'interessos.
e) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
f) L'ajustament de la gestió i l'aplicació dels recursos públics a la legalitat pressupostària i a les finalitats per a les quals s'han concebut.
g) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que dirigeixen.
h) L'exercici del càrrec amb dedicació absoluta, d'acord amb el que estableix la legislació sobre incompatibilitats.
i) L'exercici del càrrec en benefici exclusiu dels interessos públics, sense dur a terme cap activitat que pugui entrar-hi en conflicte.
j) La utilització de la informació a què tenen accés per raó del càrrec en benefici de l'interès públic, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè.
k) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
l) La bona fe.
m) L'exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei que se'ls pugui oferir per raó del càrrec o que pugui comprometre l'execució de llurs funcions.
n) El deure d'abstenir-se d'intervenir en els assumptes de llur competència quan concorri algun dels supòsits d'abstenció que estableix la Llei.
o) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de l'exercici de llurs competències.

L'incompliment d'algun d'aquests principis podrà implicar el reintegrament de la subvenció percebuda.

I perquè així consti, el ratifiquen i el signen ambdues parts, per duplicat exemplar i a un sol efecte, per acord de Junta de Govern de data 17 de març. En dono fe.

Calaf, datat i signat electrònicament

Codi Validació: 4JYGX6MH2TY54FA7HW7CRGYYZ
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 5